



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

1

הנתבעת: נציגות הבית המשותף - מרחוב רוטשילד 78, ראשל"צ

ע"י יורם יבלונקה ואח'

באמצעות ב"כ עו"ד אורי אליאב

רח' השלושה 9 תל אביב 67060

טלפון: 050-5376681 פקס: 03-6885515

- נגד -

הנתבעת: ירדן שירותי סיעוד בע"מ

(לשעבר באטה ירדן נכסים והשקעות בע"מ)

ע"י ב"כ עו"ד יובל דמול/עו"ד הראל שמריהו

רח' משה לוי 11 קומה 8 ראשון לציון

טלפון: 03-9617700 פקס: 03-9617703

פסק-דין

א. מבוא

עניין לנו בתביעה כספית, על סך 80,279 ₪, בגין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, אשר הוגשה על ידי נציגות הבית מרחוב רוטשילד 78 ראשון לציון, כנגד הנתבעת - המחזיקה באחת מיחידות הבית. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים והוא ידוע גם כגוש 3945 חלקה 739 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית").

ב. העובדות המוסכמות

1. הנתבעת מחזיקה ביחידה (משרד) המודגמת כיחידה מס' 39 בתשריטו של מר אלי נחום מיום 15.1.2003, אשר הוכן לצורך רישום הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, וזכאית להירשם כבעליה.



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

2

2. עפ"י התשריט הנ"ל שטח יחידתה הוא כ- 60 מ"ר (להלן: "היחידה" או "הדירה").
שטח היחידה לצורך חישוב הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף מבוסס על השטח
הנ"ל בתוספת 10% ובסה"כ - 66 מ"ר.

3. הנתבעת לא שילמה לתובעת מאומה בגין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף מאז
ינואר 2006 ואילך.

ג. טענות הצדדים:

1.ג טענות התביעה הרלבנטיות (בתמצית) -

א. באוגוסט 1995 נחתם הסכם לרכישת היחידה בין הקבלן, יוסף גוליברודה
חברה לבניין וקבלנות בע"מ, אשר הקים את הבית (להלן: "הקבלן") לבין
חברת באטה ירדן נכסים והשקעות בע"מ (שמה הקודם של הנתבעת).

ב. על פי ההסכם הנ"ל, פעלה חברה בשם גוליברודה חברה לניהול ואחזקה (1994)
בע"מ כחברת הניהול של הבית לצורך תחזוקת הרכוש המשותף.
בהסכמי הניהול שנחתמו בין חב' הניהול הנ"ל לבין בעלי היחידות, עמדו דמי
הניהול והאחזקה למשרדים על סך של 3.5 דולר ארה"ב למ"ר בצירוף מע"מ.

ג. ביום 8.9.2005 החליטו בעלי הדירות להעביר את ניהול הבית לידי נציגות הבית
המשותף הנוכחית. הוחלט כי הנציגות תוכל להקים לשם כך חברת ניהול
עצמאית (נספח ה'1 לתצהירי עדות הראשית מטעם התובעת).
כמו כן התקבלה החלטה (פה אחד) שיש להגיש תביעה להחלפת חברת הניהול
ולגבות מהיחידות דמי תחזוקה בסכומים הידועים של 2 דולר ארה"ב למ"ר
לחנות ו - 3.5 דולר ארה"ב לכל מ"ר משרד.

ד. לנוכח האמור לעיל, היה על הנתבעת, כמחזיקה ביחידה וכמי שזכאית להירשם
כבעליה, לשלם לתובעת מידי חודש סך של 231 דולר ארה"ב בצירוף מע"מ בגין
תחזוקת הרכוש המשותף; ברם, הנתבעת, כאמור, לא שילמה כלל בגין הוצאות
תחזוקת הרכוש המשותף מאז ינואר 2006 ועד סוף חודש מאי 2011 (כולל).



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

3

חובה של נתבעת בגין הנ"ל בצירוף מע"מ והפרשי הצמדה וריבית כחוק, על פי התחשיב המפורט אשר צורף כנספחים ז10- ז2 לתצהירי עדות ראשית מטעם התובעת עומד על סך של 80,279 ₪ - הוא סכום התביעה.

2.ג. הנתבעת טוענת (בתמצית) את הטענות הבאות :

א. התביעה הוגשה בחוסר תום לב הואיל ונציגי התובעת הם בעליה של חברת הניהול אשר אמונה על תחזוקת הבית המשותף. במצב זה נוצר "ניגוד עניינים" יסודי הפוגע בהתנהלות התובעת לטובת דיירי הבית ובכלל זאת הנתבעת.

ב. התקשרות הנציגות עם חברת הניהול המצויה בבעלות חבריה פוגעת בהתנהלותה של התובעת שכן נוצר קושי בפיקוח על תפקודה של חברת הניהול; לנציגות אין כל תמריץ לשנות או לפעול להחלפת חברת הניהול מקום שזו אינה מבצעת עבודתה לשביעות רצון בעלי הדירות וזאת לנוכח זהות חברי הנציגות ומנהלי חברת הניהול.

ג. התובעת הבטיחה לפעול לשם הפחתת הוצאות דמי התחזוקה והניהול דבר שלא נעשה.

ד. לנציגות אין כל תמריץ להפחתת עלויות תחזוקת הבית המשותף מאחר וחברי הנציגות מושכים משכורות בחברת הניהול כמנהליה וזכאים לנתח מרווחיה.

ה. דמי הניהול הנגבים מופרזים ולא ניתנה ביחס אליהם הסכמת בעלי הדירות, אשר גם לא עודכנו כלל כי הם נושאים בהחזרי הוצאות שונים לחברי הנציגות המסתכמים בסכומים גבוהים.

ו. יש לעשות שימוש בסמכות המופיעה בסעיף 77 ד לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 ולהורות על החלפת הנציגות הנוכחית. שכן כהונתם של חברי הנציגות במקביל לניהול חברת הניהול פוסל אותם מלשמש כחברי נציגות.



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

4

ז. דיון והכרעה

4. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים והעדויות ולאחר שבחנתי את מכלול הראיות שהוגשו מצאתי לקבל את התביעה ואלו נימוקיי:

5. המדובר בתביעה של נציגות בית משותף בגין הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק").

כבר בדיון הראשון שהתקיים ביום 25.12.11 הודתה הנתבעת באמצעות בא-כוחה בעצם קיומו של חוב כלפי הנציגות "אני חושב שאני צריך לשלם 1.5 דולר לחודש בלבד לאורך כל התקופה." (ראו עמ' 1 לפרוטוקול שורה 18). גם מנהל הנתבעת הודה בעדותו כי קיבל שירותי תחזוקה שונים וכי שירותים שכאלו אינם ניתנים חינם (ראו עמ' 24 לפרוטוקול שורות 24-28).

המחלוקת היא, אם כן, סביב שיעור החוב.

6. טענת ההגנה המרכזית של הנתבעת היא כי קיים ניגוד עניינים בין נציגות הבית שנבחרה לבין חברת הניהול אשר מביא לכך שדמי הניהול והאחזקה הנגבים הם מופרזים.

7. כבר בפתח הדברים ייאמר כי חובת בעל דירה לשלם לנציגות הבית את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף היא חובה שאינה ניתנת להתניה בקיום חבות אחרת כלפיו.

ראו בעניין זה ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים תשמ"ד 498 ו- רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים (לא פורסם) בו נקבע: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969".



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

5

8. בבית משותף קיימים מספר מנגנוני ביקורת ופיקוח ובהם אסיפת בעלי הדירות. במסגרת אסיפה זו רשאים בעלי הדירות להעלות טענותיהם ואף להחליף את נציגות הבית מקום שבעלי הדירות סבורים כי הנציגות המכהנת פועלת באופן בלתי ראוי. בנוסף, קיים מנגנון הביקורת השיפוטית. בעל דירה הסבור כי קיים ניגוד עניינים אשר יוצר עלויות בלתי סבירות בגין תחזוקת הרכוש המשותף והתעשרות שלא כדין של חברי הנציגות רשאי לעתור בתביעה מתאימה.

9. הנתבעת בענייננו לא הוכיחה כי פנתה, לא בכתב ולא בעל פה, באשר לאותו "ניגוד עניינים" נטען, אף שזה היה ידוע לה עוד בשנת 2006 (ראו עמ' 25 לפרוטוקול שורות 19-22).

למעשה, טענה זו באה לעולם רק במסגרת כתב ההגנה אשר הוגש בהליך זה. טענות אלו בדבר "ניגוד עניינים" בין נציגות הבית לבין חברת הניהול וכן הצעות מחיר להוזלת שירותים שונים היה על הנתבעת להביא לדיון במסגרת האסיפה כללית של בעלי הדירות בבית או באמצעות פניה למפקח על רישום מקרקעין; אלא שכאמור לא זאת ואף לא זאת נעשה בענייננו. תחת זאת הנתבעת בחרה לעשות "דין עצמי" וחדלה מלשלם כליל. בנסיבות אלו, דעתי היא כי העלאת טענות אלו בדיעבד יש בה משום חוסר תום לב. בנוסף, עשיית דין עצמי באמצעות סירוב לשלם לנציגות את דמי הועד אינה מתקבלת על הדעת.

10. זאת ועוד, אף אם היה מקרה זה מובא בפניי על ידי הנתבעת בתביעה מתאימה ובמועד אזי לא הייתי נעתרת לבקשתה להורות על ביטול ההתקשרות עם חברת הניהול מחמת אותו "ניגוד עניינים" נטען וזאת מהטעמים הבאים :

11. ככלל, רשאית נציגות הבית – שלוחתם של רוב בעלי הדירות – לכרות הסכמים שעניינם ניהול ותחזוקת הרכוש המשותף (ראו סעיף 69 לחוק המקרקעין) עם ספקי שירותים כגון: חב' ביטוח, חב' מעליות, חב' ניקיון, חב' ניהול ועוד, וזאת ללא צורך באישור מיוחד של האסיפה הכללית לכך.

מובהר בזאת כי ההסכמים הנכרתים עם ספקי שירות, ובהם חברת ניהול, אין בהם כדי להקנות לספק השירות מעמד של "מתחזק" כמשמעות מונח זה בחוק



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

6

המקרקעין; משכך, לא נדרש לאשרם ברוב מיוחד של בעלי הדירות הקבוע בסעיף 71 (ב) לחוק (וזאת בניגוד לנטען בסיכומי הנתבעת).

12. ההסכמים הנכרתים בידי נציגות הבית מחייבים את כלל בעלי הדירות ובכלל זה גם את בעלי הדירות אשר לא בחרו באותה נציגות וממילא את ספק השירותים הרלבנטי.

13. אין ספק כי ספקי השירותים הפועלים לתחזוקת בית משותף פועלים בעבור רווח כלשהו. גם חברת הניהול אשר פעלה בבית, מלכתחילה, גבתה, מן הסתם, מבעלי הדירות דמי ניהול אשר כללו רכיב של גמול/רווח.

14. איני סבורה כי יש לשלול על הסף ובאופן גורף כל התקשרות של נציגות בית משותף עם חברת ניהול רק מהטעם שספקית השירותים מצויה בבעלות חברי הנציגות או מי מביניהם. לא כל הסכם שכזה מהווה "ניגוד עניינים" אסור אשר יש בו כדי להביא לבטלות ההסכם. דעתי היא כי יש לבחון כל מקרה ונסיבותיו;

אשר על כן, אבחן את עובדות המקרה שלפניי.

15. מן הראיות עולה כי לאחר שחברת הניהול הקודמת פסקה מלתחזק את הבית נבחרה לבית נציגות חדשה עליה נמנו ה"ה יבלונקה, שטיינהרט ואריאלי. מנספח ה' 1 לתצהירי עדותה הראשית של תובעת עולה כי באסיפה כללית מיום 8.9.2005 הוחלט:

3... "התקבלה החלטה והסמכת הועד להחליף או להקים חברת ניהול עצמאית.

4. התקבלה החלטה פה אחד (100%) מהנוכחים להגיש תביעה להחלפת

חברת הניהול ולגבות מהיחידות דמי תחזוקה בסכומים הידועים של 2\$ למטר

לחנות ו- 3.5 \$ למטר למשרד." (ההדגשות שלי – ד.ק.ב)

16. מההחלטה דלעיל אנו למדים כי בעלי היחידות ידעו מלכתחילה ואישרו מראש את ההתקשרות האמורה. החלטת בעלי הדירות התייחסה להספקת השירות או באמצעות הנציגות או באמצעות חברת ניהול (כלומר באמצעות גוף מסחרי).



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

7

כאמור, בעלי הדירות הסכימו במפורש להספקת שרותי תחזוקה ע"י חברת ניהול בין שזו תקום על ידי הנציגות כחברה עצמאית ובין שתהא זו חברת ניהול מסחרית אחרת שתיבחר על ידי הנציגות.

17. על הנימוק להקמת חברת ניהול בבעלותם של חברי הנציגות עמד עו"ד אלבג בחקירתו הנגדית (עמ' 11 שורות 9-16) :

"הדברים נעשו בהתייעצות איתי, סביר להניח שאני הייתי מעורב בניסוח, הסיבה הפרקטית העיקרית להקמה של חברת הניהול היא אם לא מקימים חברת ניהול יש הפסד מס לא פשוט מבחינת מע"מ בעלי היחידות שאמורים לשלם סכומים בצירוף מע"מ לא יכולים להתקזז. ורוב הספקים מגישים חשבוניות שלא ניתן לקזז על חשבון המעמ, באופן כללי רצוי לטעמי שכשר (צ"ל – שכאשר – ד.ק.ב) מנוהל בנין מן הסוג הזה שהוא מסחרי ופתוח לאנשים שלא כמו בית מגורים, היה מקרה אחד שמישהי טענה שהיא החליקה בבנין ותבעה אותם בתביעות קטנות באותה מידה יכולה היתה להיות פגיעה חמורה יותר ובסכומים גדולים יותר. סברתי שרצוי וראוי שפעילות זו במיוחד שהיא מתייחס לבנין מסחרי תנוהל על ידי חברה בע"מ. זה לא נבע מתוך רצון להשתלט על הבנין או רצון לעשות רווחים גדולים מידי זו היתה המוטיבציה העיקרית."

18. מן האמור לעיל עולה כי הסיבה העיקרית להקמת חברת הניהול היא סיבה כלכלית אשר נבעה, בין היתר, מהרצון לאפשר לבעלי היחידות (שרובם ככולם מנהלים בו עסקים שונים) לבצע קיזוז מע"מ. לו התקשרה הנציגות אשר לא התאגדה כחברה בע"מ) עם ספקי שירות שונים (ניקיון, מעלית וכו') וגבתה בגין שירותים אלו דמי ועד כוללים מאת בעלי הדירות אזי האחרונים לא היו זכאים לקבל בגין אותם שירותים חשבוניות מס, שכן ספקי השירותים היו מוציאים את חשבוניות המס לפקודת נציגות הבית. במצב זה לא יכלו בעלי הדירות לקזז את רכיב המע"מ העומד על כ 16 % (תלוי בתקופה). עובדה זו מחזקת את דעתי לפיה בעלי הדירות הביעו הסכמה מפורשת לאופן ההתקשרות האמור מאחר וצמחה להם ממנו תועלת ישירה.



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

8

19. שוכנעתי, כי ההחלטה דלעיל, כללה בחובה גם הסכמה לתשלום מרכיב רווח לחברת הניהול ואורגניה (בין שאותו "רווח" יכונה שכר, גמול או חזר הוצאות). חיזוק לכך מצאתי בהחלטה דלעיל אשר ביקשה למנוע מצב של שכר מופרז ולכן הודגש בה כי העלות הכוללת של דמי הניהול והתחזוקה הכוללת ליחידה לא יעלו על 3.5 \$ למטר למשרד ו- 2 \$ לחנות.

20. מן ההחלטה הנ"ל נמצאתי גם למדה כי בעלי היחידות בבית היו מודעים היטב למנגנוני הביקורת אשר תוארו בסעיף 8 לעיל (ובחלק מהם אף עשו שימוש בפועל במסגרת האסיפה).

מכאן, שבעלי הדירות לא ראו בהתקשרות האמורה "ניגוד העניינים" ואף הסכימו לתשלום רכיב רווח (בהגבילם אותו בגובה עלות דמי התחזוקה הכוללת ליחידה).

21. אני דוחה את הטענה לפיה חברי הנציגות אינם רשאים כלל ליטול לעצמם שכר או החזר הוצאות. אכן, ככלל, מבצעים חברי נציגות בית משותף את עבודתם בהתנדבות. יחד עם זאת, בעלי הדירות רשאים להסכים על הענקת תמורות שונות לחברי הנציגות. הסכמה כאמור צריכה להיות מודעת או מפורשת, שאם לא כן יכול וגמול זה לא ייחשב כהוצאה לתחזוקת הרכוש המשותף במובן סעיף 58 לחוק. עוד יצוין כי על פי חוק המקרקעין רשאי המפקח על רישום מקרקעין לקבוע שכר לנציגות בית משותף המתמנה על ידו.

22. אין ספק שהעיסוק בתחזוקת בית משותף מסחרי בהיקף של הבית נשוא הליך (42 יחידות) אינו דומה לתחזוקת בית משותף בן מספר דירות. ניהול תחזוקת בית מסחרי שכזה מצריך זמן וטרחה בלתי מבוטלים. אין לצפות מחברי הנציגות כי יבצעו את כל המטלות הכרוכות בניהול בית בהיקף שכזה זה על חשבונם בלבד.

23. כאמור, שוכנעתי כי בעלי הדירות הסכימו מדעת לתשלום שכזה ועל כן דעתי היא כי מלוא דמי הניהול הם הוצאה כאמור בסעיף 58 לחוק שנועדה לתחזוקת הרכוש המשותף (הגם שדמי הניהול כוללים גמול/החזר הוצאות/שכר למנהל חברת הניהול).



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

9

24. מששוכנעתי כי בעלי הדירות הביעו הסכמה לתשלום רווח באסיפת בעלי הדירות מ- 2005 לעיל, אבחן להלן את גובה דמי התחזוקה ששולמו ואת רמת השירות שניתנה.

25. עדי התובעת העידו כי נערכה השוואת מחירים למול חברות ניהול אחרות אך לא נמצאה חברה אשר יכלה להתחרות במחיר שהוצע על ידי חברת הניהול שהוקמה על ידם. הצעותיהן של החברות האחרות אותן בחנו היו יקרות יותר.

26. הוכח לפניי כי דולארית לא חל כל שינוי בשיעור עלות דמי התחזוקה למשרד והם נותרו \$3.5 למ"ר כפי שנקבע בהחלטה. במובן זה תואם הסכום את החלטת בעלי הדירות משנת 2005.

27. שוכנעתי כי הסכום שנגבה על ידי התובעת ורמת השירותים שניתנה על ידי חברת הניהול היו סבירים ואף למעלה מכך. בעניין זה מצאתי לציין את עדותם של העדים קובי יאגנה ומשה בן עדי- בעלי יחידות בבית נשוא ההליך. מעדויותיהם של עדים אלו, אשר היו עדויות מהימנות, שוכנעתי כי במהלך השנים בהם תוחזק הבית בידי הקבלן (גוליברודה) היה מצבו התחזוקתי של הבית ירוד וזאת שעה שחברת הניהול אשר בבעלות הקבלן גבתה מבעלי היחידות סכום של כ- \$ 3.5 למ"ר ואף למעלה מכך.

עדויותיהם של העדים הנ"ל תמכו זו בזו ומהן שוכנעתי כי מצבו התחזוקתי של הבית השתפר מאד מאז החלה לכהן הנציגות הנוכחית.

28. בהתחשב בפרק הזמן שחלף (משנת 95 ועד היום) ובעליית יוקר המחיה איני סבורה כי דמי הניהול הנגבים כיום ע"י חברת הניהול הזהים (דולארית) לשיעור שנגבה על ידי הקבלן הינם "מופרזים" כטענת הנתבעת. אני סבורה כי בהחלטת האסיפה הכללית משנת 2005 גלומה חזקה לפיה שיעור דמי הניהול הנקוב בה (\$3.5 למ"ר למשרד) הוא שיעור סביר. כמו כן לא סביר בעיניי כי הנתבעת, כמו גם יתר בעלי היחידות, היו מסכימים להתקשר בהסכמים עם הקבלן וחברת הניהול מטעמו בסכום שהוא "מופרז" כפי שמנסה הנתבעת לטעון היום.



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין חולון בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין ברחובות

10

29. מכל מקום, דעתי היא כי נציגות הבית המשותף רשאית לגבות מעט יותר מהסכום לו היא זקוקה לצורך תחזוקת הבית המשותף ולקיים בידה "קרן רזרבית" אשר תשמש אותה במקרה של גרעון תקציבי או הוצאות בלתי צפויות.

30. מנגד - הנתבעת לא הצליחה להוכיח כי הסכום של 3.5 דולר ארה"ב למ"ר הינו סכום מופרז או בלתי סביר. טענות הנתבעת בדבר רמת שירות נמוכה או ירידה ברמת השירות - לא הוכחו. כך, למשל, העיד מנהל הנתבעת כי בעת שנוהל הבית בידי הקבלן היה שומר בכניסה לבניין במשך 24 שעות; טענה זו נסתרה לחלוטין בעדויותיהם של העדים קובי יאגנה ומשה בן עדי המועדפות עליי וזאת, בין היתר, מאחר ועדותו של מנהל הנתבעת מר באטה היתה עדות יחידה בנושאים אלו.

31. לא הובאה בפניי כל ראיה לכך שהמחיר אשר נדרש על ידי חברת הניהול אינו סביר. הנתבעת הציגה אמנם הצעות שונות של חב' ניקיון, חב' לאחזקת מיזוג אויר וחב' מעליות אך לא הביאה אף לא הצעה כוללת אחת הדומה או זהה מבחינת היקף השירותים הניתנים על ידי חברת הניהול הנוכחית.

"... כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה(1) 736 (1980)).

32. למעלה מהדרוש: הצעת המחיר של חברת הניקיון שהוצגה על ידי הנתבעת מתייחסת לניקיון במשך 4 שעות כל יום בלבד ואינה עומדת בסטנדרט אותו דרשה הנתבעת עצמה, או כזה "שהורגלה" לו בידי הקבלן (ניקיון במשך 8 שעות ביום). הצעת המחיר של אחזקת מערכת המיזוג היא חלקית בלבד מאחר והיא אינה כוללת חלקים ואביזרים. כל הצעות המחיר שהובאו הן משנת 2012 וברור בעליל כי הן הוכנו לצורך הליך ההוכחות בתיק זה ולא עמדו בבסיס סירובה של הנתבעת לתשלום דמי האחזקה והניהול.



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

11

אדגיש שוב אין – ואף לא היתה – כל מניעה להביא הצעות כאלו או דומות להן לדיון באסיפה הכללית של בעלי הדירות על מנת שניתן יהיה לבחון אותן לגופן.

מכל מקום, טענות בעניין סבירות המחיר, כפי שכבר צוין בפתח הדברים, אינן מהוות הגנה מפני תביעה זו.

33. גם בעדותו של רו"ח אלי הלל מטעם הנתבעת לא היה כדי לשכנע בטענותיה. רו"ח הלל ביקש להוכיח בעדותו כי סך ההכנסות שנתקבלו בפועל כדמי ניהול מדיירים נמוכות באופן משמעותי מההכנסות הצפויות. אלא שמיד בתחילת עדותו הודה רו"ח הלל כי נפלו טעויות שונות בתחשיביו אשר נסמכו על הנחות שגויות (בדבר מחיר למ"ר גלריה/חנות) וביקש לעדכן את "גביית חסר" הנטענת בתצהירו מסך \$76,000 לסך של \$27,000 דולר בלבד. בהמשך עדותו התברר כי בתחשיב שערך אודות הכנסות חברת הניהול חושב על ידו הסכום אשר לא שולם על ידי הנתבעת (הסכום נשוא הליך זה) כסכום אשר שולם במלואו (עובדה אשר משפיעה מהותית על התחשיב שנערך על ידו- ראו תצהיר עדותו הראשית).

הפער הנטען בעדותו בדבר בעלות הנהלת החשבונות החודשית (כ- 250 ₪) אינו בלתי סביר עד כי יש לומר לגביו שהוא "מופרז".

34. מעדותו של רו"ח אלי הלל מטעם הנתבעת עולה כי דמי הניהול החודשיים עומדים על סך 1,750 ₪ וכי שיעור זה אינו סביר בעיניו (עמ' 23 לפרוטוקול שורות 29-30). מהתחשיב שצורף לסיכומי הנתבעת אותו יש לחלק למס' החודשים (מ - 1/06 ועד הגשת התביעה) עולה כי החזר ההוצאות החודשי הממוצע לחברי הנציגות עומד על סך של כ- 1,300 ₪ בלבד (המדובר בסכום כולל ל-42 יח'). משכך, לאחר שעיינתי בתחשיב רו"ח הלל, נחה דעתי כי החזר ההוצאות החודשי שנדרש על ידי מנהלי חברת הניהול הינו סביר ולנוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי המחיר שנקבע על ידי התובעת הינו מחיר סביר לסה"כ השירותים שניתנו על ידי חברת הניהול לבעלי הדירות וכי יש להכיר בו במלואו כהוצאה לתחזוקת הרכוש המשותף.



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

12

35. סיכומם של דברים - לא מצאתי כי במקרה זה התקיים "ניגוד עניינים" המצדיק את אי תשלום דמי אחזקה וניהול על ידי הנתבעת. מצאתי כי בעלי הדירות אישרו לחברי הנציגות נטילת רכיב רווח (מוגבל) ממנו לא חרגה התובעת וכי הסכום שנטלה הינו סביר. עוד שוכנעתי כי המחיר ורמת השירותים שניתנו סבירים וכי אין מדובר במחיר "מופרז" כטענת הנתבעת.

36. לכאורה, משנדחו מרבית טענות ההגנה של הנתבעת יכולתי לסיים את פסק דיני, עם זאת, מצאתי להתייחס ולדחות גם את יתר טענות הנתבעת אשר הועלו על ידה בכתב הגנתה כפי שפורטו לעיל.

37. שוכנעתי כי הנתבעת נהנתה במהלך התקופה שתוארה לעיל משירותים רבים שניתנו על ידי הנציגות ובכלל זה שירותי ניקיון, מעלית, תחזוקה שוטפת ועוד. ראה בעניין זה עדותו של מר באטה (עמ' 2 לפרוטוקול שורות 28-2) שירותים מעין אלו אינם ניתנים חינם אין כסף כפי שאף הודה העד עצמו.

שיעור שכרה הראוי של חברת הניהול הוכח בעדויות ובראיות ועל כן על הנתבעת לשלם את שוויים של השירותים אותם קיבלה.

38. באשר לגובה דמי הועד הנטענים. הנתבעת אישרה חובתה לשלם סך של 1.5 דולר למ"ר ביחס לתקופה הרלבנטית. טענת הגנתה היא שהתובעת לא הפחיתה מסכום זה אלא אף העלתה אותו ל- 3.5 \$ למ"ר. כפי שצינתי בפסק דין זה לעיל, טענות מעין אלו אינן מצדיקות אי תשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף. ככל שלנתבעת טענות כלשהן ביחס לגובה הסכום אזי היה עליה להעלותן במסגרת אסיפת בעלי הדירות או בפני המפקח על רישום מקרקעין.

39. לא מצאתי להיעתר לבקשת הנתבעת למינוי נציגות זמנית מאחר ובקשה זו אינה מצויה בתחום סמכותי השיפוטית ואף לא הוכח לפניי הדרוש בנסיבות העניין.



משרד המשפטים

תיק: 107/11

מפקחת על רישום מקרקעין
חולון
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין
ברחובות

13

ח. סיכום

40. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעת לשלם לתובעת לא יאוחר מיום 1.2.2013 סך של 80,279 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת כתב התביעה (20.6.2011).

בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת עד ליום 1.2.2013 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 12,000 ₪.

41. כל תשלום שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום שנקבע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, י"ח טבת תשע"ג (31 דצמבר 2012) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר- ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון